

اختبار إداري ودستوري: التزامات مكافحة غسل الأموال على المحامين

محكمة التمييز - الطعن 1038 لسنة 2018 - جلسة 1 يوليو 2019

اختبار أعمى

المستوى: متقدم جداً

إداري/دستوري/محاماة

نسخة اختبار: هذه الورقة مبنية على وقائع حكم بحريني منشور علناً، لكنها لا تتضمن منطوق الحكم أو أسبابه النهائية. ارفع هذه الورقة وحدها إلى الوكيل القانوني، واطلب منه التحليل بالاعتماد على القانون البحريني والمصادر الرسمية المتاحة له.

الوقائع

1. طعن محامٍ على قرار وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 المنظم لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية.
2. الطاعن دفع بأن القرار صدر من غير مختص، ويتعارض مع سرية مهنة المحاماة وحق المتهم في الدفاع، ومبدأ المساواة، وحظر العمل القهري، كما اعترض على التزامات إدارية مثل حفظ السجلات والتدقيق والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
3. القرار صدر استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، الذي شمل مهنة المحاماة ضمن بعض الأنشطة الخاضعة للالتزامات التنظيمية.
4. المطلوب موازنة الالتزامات التنظيمية مع الضمانات الدستورية والمهنية.

المطلوب من الوكيل

1. هل وزير العدل مختص بإصدار القرار محل الطعن؟ حدد السند التشريعي المحتمل.
2. هل واجب الإبلاغ عن معاملات مشبوهة يتعارض بالضرورة مع سرية المحامي أو حق الدفاع؟
3. حلل دفع المساواة ودفع العمل القهري دستورياً.
4. فرق بين عمل المحامي في الدفاع الجنائي وبين معاملاته وخدماته التي قد تخضع لالتزامات AML.
5. حدد أقوى حجة للطاعن وأقوى حجة للإدارة، ثم رجح النتيجة.

معيار الإجابة الجيدة

يجب على النموذج أن: **يفصل الوقائع عن الاستنتاج**، يحدد القانون النافذ وقت الواقعة، يستشهد بمصادر بحرينية رسمية، يبين نقاط القوة والضعف لكل طرف، يذكر المعلومات الناقصة، ولا ي اخترع مادة أو واقعة غير موجودة.